נוהל הטיפול בבקשה לשינוי מעמד ל"מעמד עולה"
לאזרח מדינה זרה זכאי שבות אשר שוהה בישראל

תוכן עניינים

א. הגדרות: 2

ב. מטרת הנוהל 2

ג. כללי 3

ד. תנאים ודרישות 5

ה. הליך הטיפול 7

ו. תחולה: 11

ז. החוק וסעיפיו 11

ח. נספחים 11

א. הגדרות:

"רשות" - רשות האוכלוסין וההגירה.

"רישיון" – אשרה ו/או ורישיון לישיבת ביקור בישראל.

"עולה/אשרת עולה" - מעמד עולה בישראל מכוח חוק השבות תש"י – 1950.

"מבקש" – אזרח מדינה זרה בגיר השוהה בישראל וטוען כי הנו זכאי למעמד בישראל מכוח חוק השבות תש"י – 1950 ו/או זכאי מלידה ו/או גר.

"זכאי מלידה" - מי שנולד לאם יהודיה והוא אינו בן דת אחרת /ילד ליהודי /נכד ליהודי.

"לשכה או לשכות" – לשכות מינהל האוכלוסין של רשות האוכלוסין וההגירה הפזורות ברחבי הארץ.

"עובד הלשכה" – עובד מדרגת נציג שירות בלשכת מינהל אוכלוסין.

"מדינות אבחון/ סיכון" – נתין זר יליד/בעל דרכון של אחת מהמדינות מהן נדרש אבחון על ידי גורמי הביטחון.

"חוק השבות" - חוק השבות, התש"י-1950.

"הסוכנות " - הסוכנות היהודית לארץ ישראל.

"נתיב" - לשכת הקשר ארגון נתיב, יחידת סמך במשרד ראש הממשלה.

"תעודת יושר" - מסמך רשמי ממדינה זרה שהונפק בחצי השנה האחרונה בנוגע לעבר הפלילי של המבקש, או קיומן/העדרן של הרשעות כלשהן, הכולל בתוכו המידע על כל שינויי השם של המבקש.

"עלייה מפוצלת" - בני זוג נשואים, כאשר רק אחד מבני הזוג מבקש לעלות לישראל עם או בלי ילדים.

"מוסד רפואי ציבורי"- מוסד רפואי ממשלתי או בבעלות קופת חולים, רשות מקומית, או תאגיד שהוא מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה[נוסח חדש].

ב. מטרת הנוהל

מבקש זכאי שבות שבא לישראל ולאחר בואו הביע את רצונו להשתקע בה, רשאי, בעודו בישראל, לקבל תעודת עולה. נוהל זה קובע את אופן הטיפול בהגשת הבקשה למעמד "עולה" בלשכות מינהל האוכלוסין על ידי מבקש הטוען כי הנו זכאי למעמד מכוח חוק השבות, וכן קובע את אופן הטיפול בבקשה ובחינת התנאים למתן תעודת העולה.

ג. כללי

ג.1. חוק השבות קובע זכאות לאשרת עולה ליהודי שהינו מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר והוא אינו בן דת אחרת, וכן לילד ולנכד של יהודי, לבן זוג של יהודי ולבן זוג של ילד ושל נכד של יהודי; להוציא אדם שהיה יהודי והמיר דתו מרצון.

ג.2. מבקש שנמצא בישראל והטוען לזכאות בהתאם לקבוע בחוק השבות, רשאי להגיש בקשה בהתאם לנוהל זה. **הבקשה תוגש באופן מקוון**. ככל שאין באפשרות המבקש להגיש בקשה מקוונת מטעמים שונים, עליו לגשת לעמדת המודיעין בלשכת מינהל האוכלוסין הקרובה לאזור מגוריו ולהסביר את הבעיה. נציג שרות במודיעין ישקול את הדברים, ויוכל להתייעץ בגורמים המקצועיים הרלבנטיים בלשכה ככל שיהיה צורך בכך. ככל שיתרשם שאכן ישנו קושי בהגשה, ימסור למבקש את רשימת המסמכים שעליו להציג בהגשת הבקשה ויפעל לקביעת תור למבקש לשם הגשת הבקשה. המשך הטיפול בבקשה יהא כפי המפורט מטה בנוהל זה.

ג.3. מתן מעמד עולה מכוח נוהל זה מותנה ראשית באישור זכאות שבות. הזכאות נקבעת על ידי הסוכנות היהודית לאזרחי מדינות העולם, למעט אזרחי וילידי מדינות חב"מ ואלו מופנים לנתיב - לשם קביעת הזכאות כאמור, והכל בהתאם למפורט בנוהל זה. זכאות שבות מכוח גיור הינה בסמכות מינהל האוכלוסין ברשות האוכלוסין וההגירה.

ג.4. עם הפניית עניינו של המבקש לסוכנות היהודית או לנתיב, לפי העניין, יכול וידרש המבקש להמציא מסמכים לצורך הוכחת זכאות לשבות וזאת מעבר למסמכים שנדרש להמציא במסגרת נוהל זה.

ג.5. נוהל זה לא יחול על מבקש השוהה בישראל ושהגיש בעבר בקשה לקבלת מעמד בישראל וניתנה בענייו החלטה מינהלית המורה על יציאתו מישראל או נדרשה יציאתו ע"פ פסק דין, והוא יידרש לצאת את ישראל ולהגיש הבקשה לאשרת עולה בחו"ל.

ג.6. לשר הפנים מוקנית הסמכות לסרב הבקשה למעמד עולה בהתאם לסייגים הקבועים בסעיף 2 (ב) לחוק השבות.

ג.7. הגשת בקשה לאשרת/מעמד עולה פטורה מתשלום אגרה.

ג.8. במקרים בהם מדינת מוצאו/אזרחותו של המבקש מוגדרת כמדינת אבחון ע"י גורמי הביטחון, פרטיו האישיים של המבקש יועברו לגורמי הביטחון לאבחון וקבלת המלצתם, טרם אישור הבקשה להנפקת אשרה ורישיון.

ג.9. אשרת כניסה חוזרת – ככל שניתן מכוח נוהל זה רישיון שאינו מעמד עולה, והמבקש רוצה לצאת לחו"ל ולשוב לישראל במהלך תוקפו של הרישיון, חייב המבקש להצטייד מראש באשרת כניסה חוזרת ("אינטר ויזה") שאם לא כן – תוקף הרישיון שברשותו יפוג עם יציאתו מישראל.

ג.10. יובהר כי הוראות נוהל 1.6.0001 יחולו על נוהל זה וזאת למעט מקרים בהם ניתנה התייחסות פרטנית מפורשת אחרת בנוהל זה.

ג.11. במהלך הטיפול בבקשה במקרים המתאימים ובכל שלב - ניתן לזמן את המבקש לראיון בלשכת מינהל האוכלוסין הרלוונטית, לדרוש מסמכים נוספים, לבצע בדיקות ובירורים נוספים ו/או לדרוש הפקדת ערבות בנקאית בהתאם לנוהל ערבויות כללי ברשות האוכלוסין וההגירה שמספרו 5.1.0004.

ג.12. הוראות נוהל זה אינן גורעות מההוראות הקבועות בחוק ובתקנות שהותקנו לפיו והחלטות הממשלה הרלוונטיות, והרשות תפעל על פיהן ובהתאם למפורט בנוהל זה.

ג.13. שר הפנים רשאי לפי סמכותו בסעיף 11(ב) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 ובהחלטה מנומקת לבטל אשרת עולה/תעודת עולה שניתנו לפי חוק השבות אם הושגו ע"י מתן ידיעות כוזבות, כאשר ביטול אזרחות שניתנה על יסוד ידיעות כוזבות יעשה בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק האזרחות התשי"ב-1952.

ג.14. מבלי לגרוע מסמכויות כלליות של הרשות לבטל רישיון או אשרה, יודגש כי במידה ונמצאה אי עמידה בכללי המשפט המנהלי ו/או התקבלה המלצה מנומקת מרשות ציבורית לביטול הרישיון למבקש ו/או התגלה שימוש במסמכים מזויפים לצורך קבלת רישיון או אי מסירת מידע מלא לרשות או הצגת מצג שווא מלא או חלקי לצורך קבלת מעמד – במסגרת בקשות קודמות או בקשה נוכחית, רשות האוכלוסין וההגירה רשאית, בכפוף לעריכת שימוע, לבטל לאלתר כל רישיון שניתן למבקש מכוח נוהל זה.

ד. תנאים ודרישות

על המבקש לקיים את התנאים הבאים:

ד.1. **אופן הגשת הבקשה:**

הגשת בקשה מקוונת **בכתובת האינטרנט הבאה:**

קישור לטופס המקוון בשפה העברית:

https://govforms.gov.il/mw/forms/ApplicationASH4@piba.gov.il?gbxid=0

קישור לטופס המקוון בשפה האנגלית:

https://govforms.gov.il/mw/forms/ApplicationASH4@piba.gov.il?displang=en

- ככל שמונה למבקש אפוטרופוס, על האפוטרופוס לצרף לבקשה צו אפוטרופסות וצילום תעודת זהות.

ד.2. צילום דרכונו הזר של המוזמן לרבות אשרות כניסה למדינות אחרות בהן ביקר. תוקף הדרכון הזר של המוזמן יהא תקף לתקופה העולה על 12 חודשים.

ד.3. הגשת טופס בקשה לת.עולה (אש/456).

ד.4. תמונה חזותית עדכנית של המבקש בעבור הבקשה לעולה.

ד.5. **הגשת תיעוד של המבקש, מקורי מאומת כדין ומתורגם,** הכל בכפוף לתנאי נוהל 1.3.0001 בנהלי הרשות וכמפורט להלן:

- תעודות **מקוריות** המוכיחות יהדות ו/או זכאות שבות.
- תעודת לידה של המוזמן. תעודת לידה מקורית ממדינות חב"מ שהונפקה עד לשנת 1998, לא נידרש לאמת.
- במידה ובוצעו שינויי שם (פרטי/משפחה) של המוזמן יש להציג תעודה ציבורית המעידה על שינויי שם.
- תעודה ציבורית שהונפקה בחצי שנה האחרונה המעידה על מצב אישי של המוזמן ממדינתו:

- ככל שמדובר במדינה המנפיקה תעודה כאמור, ידרוש עובד הלשכה התעודה כשהיא מאומתת כדין.
- ככל שמדובר במדינה אשר אינה מנפיקה תעודה על מצב אישי, הרי שיש לקבל תצהיר נוטריוני של המבקש על מצבו האישי במדינת המוצא, חתומה בפני קונסול ישראל בחו"ל/ נוטריון בחו"ל/ נוטריון בארץ/ קונסול מדינת המוצא של המבקש בארץ.

- היה ותעודת הנישואין **הונפקה במדינת אזרחותו של המבקש** ונרשם בה מצבו האישי טרם נישואיו – ניתן להסתפק בכך כתעודה המעידה על מצב אישי הקודם.

- תעודת נישואין – ככל והמבקש נשוי.

- כל מבקש מעל גיל 14 יציג תעודת יושר. ככל שהמבקש שהה תקופות ממושכות ומעל שנה ברצף במדינה זרה אחרת שאינה מדינת המוצא, על המבקש להמציא גם תעודת יושר ממדינה זו. לאזרחי מדינות רלבנטיות, תידרש גם תעודת יושר פדראלית או תעודה מן המחוז אליו משתייך המוזמן, לפי העניין.

ד.6. אישורים ו/או מסמכים נוספים התומכים בבקשה לזכאות לעולה כאשר כל מסמך יוגש מתורגם למעט מסמכים הכתובים בשפה בה עובד הלשכה יכול לקרוא ולהבינה, רשאי עובד הלשכה לפטור מן הצורך בתרגום נוטריוני עם זאת, עליו לתרגם המסמך. את המסמך ותרגומו יש לסרוק לארכיון הממוחשב. יובהר כי מסמכים רבי מלל ופסקי דין יוגשו מאומתים כדין ומתורגמים.

ד.7. כל מסמך אחר שיידרש, עפ"י שיקול דעת של עובד הלשכה, בהתאם לנסיבות המקרה.

ד.8. ככל שהמבקש הינו אזרח מדינות חב"מ, יונפק שאלון עליה והמבקש יופנה ע"י לשכת מנ"א לנתיב. בהמשך, יוזמן המבקש בהודעת טקסט מנתיב לראיון שייערך על ידם ולהודעה יצורף קישור בו יפורטו המסמכים שעל המבקש להביא עימו לראיון וכפי המפורט באתר האינטרנט של נתיב והכל בהתאם לאופן עבודתו ונהליו- https://www.gov.il/he/service/confirm_aliyah_rights_for_former_ussr.

ד.9. אגרה – בקשה לאשרת/ מעמד עולה פטורה מתשלום אגרה. קבלת רישיון לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 תהא חייבת בתשלום אגרה בהתאם ללוח האגרות.

ה. הליך הטיפול

ה.1. עובד הלשכה המקבל את הבקשה, יקלוט וייבחן הבקשה וצרופותיה.

ה.2. יש לוודא שברשות המבקש דרכון תקף לתקופה של לפחות 12 חודשים.

ה.3. עובד הלשכה המקבל את טופס הבקשה יעדכן כי הוגשה בקשה למעמד עולה ופרטיה ב"גיליון רישום" ויעדכן הבקשה במערכת הממוחשבת בהתאם.

ה.4. ככל שהמבקש שוהה בישראל מעל חצי שנה, יעביר עובד הלשכה שאילתא למד"פ על עבר פלילי ובטחוני ומידע מודיעיני.

ה.5. עובד הלשכה יבחן את הפרטים שבטופס הבקשה אל מול המידע המצוי במערכות המחשוב ברשות ובכלל זה:

1. פרטי כניסות ויציאות של המבקש.
2. סירובים ואישורים אל מול הקונסוליה בחו"ל.
3. קיום תיקים נוספים ע"ש המבקש וסירובים ואישורים שניתנו בישראל.
4. בדיקה במערכת הממוחשבת שאין למבקש מספר זהות פעיל, ו/או תיקים נוספים ביחידות הרשות השונות והאם המבקש היה בעבר בעל מעמד בארץ. ככל שיתברר כי המבקש שהה בעבר בארץ כתושב, יש לאתר תיקו האישי עפ"י מספר זהות ולצרפו לבקשה. ככל שהתברר כי מדובר באזרח או תושב קבע – יש לדחות הבקשה ל"עולה" ולעדכן המבקש בכך בכתב.

   ככל שיתברר כי בהתאם לסעיף 2(ד) לחוק הכניסה: המבקש פרסם קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל או התחייב להשתתף בחרם כאמור; פרסם דברי הכחשת השואה, הכחשת טבח 7 באוקטובר 2023 או פרסם דברי תמיכה בהעמדה לדין של אזרחים ישראלים במדינת חוץ או בבית דין בין-לאומי בשל פעולות שעשו במסגרת תפקידם בצבא הגנה לישראל או באחת מזרועות הביטחון של מדינת ישראל, המשך הטיפול בבקשתו לעולה תהא בהתאם לסעיף ה.12.ד לנוהל זה.
5. בדיקה לקיום הגבלה כל שהיא לגבי המבקש. ככל שנמצאה הגבלה יש לפעול בהתאם ל"נוהל מתן שירותים המצריכים בירור מקדים" מס' 1.2.0001.

ה.6. עובד הלשכה יוודא כי המבקש ממלא אחר כל התנאים והדרישות וכי הומצאו כלל המסמכים הנדרשים ובהתאם לסעיף ב' לנוהל זה.

ה.7. במידה ונמצא כי המסמכים שהוגשו בעת הגשת הבקשה אינם מספקים ו/או אינם תקינים, תימסר למבקש רשימה מפורטת בכתב של המסמכים שעליו להמציא מחדש בתוך 45 ימים.למרכז אשרות בלשכה הסמכות להאריך מועד זה לפי שיקול דעתו, ועד לתקופה של 45 ימים נוספים.

במידה ובפועל לא יומצאו המסמכים ע"י המבקש בתקופה האמורה, תישלח באמצעות הודעת דואר אלקטרוני שנמסר בעת הגשת הבקשה ובמקביל ככל שנדרש בכתב ב"דואר רשום", הודעת סירוב על הסף בשל זניחת הבקשה או אי שיתוף פעולה עם הרשות בבירור בקשתו (נספח ג' – הודעת סרוב על הסף מהלשכה) תוך פירוט העילה לדחייה על הסף ובציון האפשרות להגשת ערר פנימי בהתאם לנוהל 1.6.0001 – "נוהל טיפול בבקשות ובעררים על החלטות לשכות ומטה רשות האוכלוסין וההגירה". ההחלטה תעודכן בגיליון הרישום ובמערכת הממוחשבת, תוך ציון מועד המסירה או מס' הדואר הרשום. היה והמבקש מחזיק ברישיון ישיבה תקף, וככל שאינו זכאי להחזיק ברישיון מכוח נוהל אחר, יש להודיעו על גבי ההחלטה כי רשיונו מבוטל והעתק מן ההחלטה יישלח למינהל אכיפה וזרים. עובד הלשכה יעדכן את ביטול הרישיון במערכת.

ה.8. במקרה בו משפחה מבקשת לעשות עלייה מפוצלת, ניתן לאשר רק בקשה של הזכאי מלידה לעלייה מפוצלת, בכפוף לעמידה בתנאי הנוהל. ובכפוף לכך שהזכאי מלידה ימסור מכתב הסבר בדבר כוונת השתקעותו בישראל וכן הסבר באשר ליתר משפחתו, לרבות הנסיבות בגינן בני משפחתו אינם נילווים לבקשתו למעמד. במקרה שהזכאי מלידה נכנס לישראל יחד עם ילדיו הקטינים הזכאים, ניתן לאשר מעמד עולה לקטינים בכפוף להמצאת הסכמת ההורה השני בפני קונסול בנציגות ישראל בחו"ל/עובד הלשכה.

ה.9. ככל שמדובר בזכאי שבות מלידה אשר מצבו האישי "גרוש" והוא מבקש לעלות עם ילדיו הקטינים לישראל, וההורה הנוסף של הקטינים יידרש לחתום בפני קונסול /נוטריון בחו"ל/ נוטריון בארץ על הסכמה כי ילדיו מגיעים לישראל לצורך מגורי קבע וקבלת מעמד קבוע בה (אזרחות/תושבות קבע). לחלופין יידרש להמציא פס"ד מאומת ומתורגם בדבר אפוטרופסות בלעדית על הקטינים.

ה.10. ככל שהמבקש הוא אזרח מדינות חב"מ, יש להנפיק מספר שאלון הפנייה ממוחשב ולהפנותו טענת זכאותו לנתיב לשם קבלת המלצתם. ניתן להאריך תוקף הרישיון המצוי ברשות המבקש, וזאת עד לקבלת תשובת נתיב.

ה.11. ככל שהמבקש הוא אזרח משאר מדינות העולם (שאינן חב"מ), יעביר עובד הלשכה שאילתה לסוכנות היהודית לגביו, בצירוף העתקים של התעודות שהציג המבקש לביסוס טענת זכאותו (אש/114). ניתן להאריך תוקף רישיון השהייה המצוי ברשות המבקש, וזאת עד לקבלת תשובת הסוכנות.

ה.12. מבקש שעל פניו עולה בעניינו מניעה למתן מעמד עולה בעקבות הסייגים לחוק השבות ולצורך הכנת הבקשה לבחינת והחלטת שר הפנים בהתאם, יש לרכז את המידע שנאסף, הן מהארץ והן מחו"ל ובנוסף יש לפעול כדלהלן:

ה.12.א. מבקש החולה במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור - עובד הלשכה יוודא כי קיימת חוות דעת רפואית עדכנית מוסד רפואי ציבורי מהארץ או מחו"ל בה ייכתב כי המבקש מטופל על ידו וכי הוא אינו מסכן את בריאות הציבור ויכתוב בדבר תוכנית המשך הטיפול בישראל, ככל שישנה או איזו

תכנית נדרשת. כמו כן יוודא עובד הלשכה כי המסמכים הרפואיים עדכניים (נכתבו בחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה) ושהינם מבית חולים ציבורי או מרפאה של גוף ציבורי, ומפרטים גם את מצבו הרפואי הנוכחי של המבקש, במידה וטופל במסגרת קופ"ח/ מוסד רפואי ציבורי בישראל - יהא עליו לצרף מסמך עדכני בדבר הטיפול אותו קיבל.

ה.12.ב. מבקש שיש בעניינו מידע על עבר פלילי - יוודא עובד הלשכה כי קיים מלוא החומר בדבר עברו הפלילי של המבקש לרבות פסקי דין, גזרי דין, פרוטוקול דיון בבית המשפט מהארץ או מחו"ל, ובמידת הצורך אישורים בדבר מימוש גזר הדין, אישור מקצין המבחן וכל מסמך אחר הנדרש לצורך קבלת החלטה בעניינו. יצויין כי בעל עבר פלילי הינו לא רק מי שהורשע בביצוע עבירה פלילית, אלא גם מי שמבוקש או חשוד או קיים מידע בדבר ביצוע עבירה.

שיקולים חשובים שבין היתר עשויים להשפיע על קבלת החלטה לאשר או לסרב בקשה למעמד עולה של זכאי שבות בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור, הינם כדלקמן:

1. גיל המבקש בעת ביצוע העבירה וחומרת העבירה.
2. מועד ביצוע העבירה, חומרתה והתנהלות המבקש לאחריה.
3. מספר העבירות שבוצעו, ותכיפותן.
4. תיאור עובדתי של המקרה (התיאור עשוי להצביע על אופן עברייני במיוחד או דברים חריגים).
5. גזר הדין בדגש על חומרת העונש שנגזר.
6. במידה ומדובר במאסר - תקופת המאסר בפועל, מועד השחרור והתנהלות המבקש לאחריה.
7. חלוף הזמן בין מועד השחרור ממאסר למועד הגשת הבקשה והאם חלף מספיק זמן כדי לקחת אותו בחשבון כתקופת מבחן או לא.

ה.12.ג. ככל שכנגד המבקש קיים מידע ישיר או עקיף בדבר מסוכנות לביטחון המדינה ו/או מבקש הפועל נגד העם היהודי - עובד הלשכה ירכז את המידע ויוודא כי הוצגו צילומים של כל הדרכונים שברשותו. לאחר השלמת קבלת המסמכים הנדרשים ולאחר קבלת עמדת הגורמים הנוספים (סוכנות/נתיב, משטרה וגופי הביטחון) וככל שנמצא כי ישנו מידע היכול להוביל לסירוב הבקשה או מידע היכול להוביל להכללה כסייג לחוק השבות יש לקיים בלשכה ראיון מעמיק בהתאם לנוהל עריכת ראיונות שמספרו 5.1.0013.

ה.12.ד. ככל שיתברר כי קיים מידע כנגד המבקש בהתאם לסעיף 2(ד) לחוק הכניסה, עובד הלשכה ירכז את כלל המידע הקיים ויעביר הבקשה לבחינת דסק זכאות במטה מנ"א שם ייבחן האם יש במידע ממש בכדי להוות מידע המצריך בחינה במסגרת הסייג הבטחוני.

ה.13. היה ומהמידע שהתקבל עלה שלא עומד בתנאים למתן מעמד עולה ולאחר קיום ראיון, תועבר הבקשה להחלטת מנהל הלשכה שבסמכותו לדחות הבקשה. עם זאת, במידה ונמצא כי התקבל מידע אשר יכול לבסס מניעה בהתאם לסייגים הקבועים בחוק השבות (בטחון המדינה; עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור; בריאות הציבור, או בטחון המדינה/פועל נגד העם היהודי), בסמכותו הבלעדית של שר הפנים לסרב את הבקשה,ולפיכך עם קבלת הממצאים יש להעביר התיק לבדיקת מנהלת אגף אשרות ומעמד באמצעות דסק זכאות.

ה.14. החליט מנהל הלשכה לסרב הבקשה בשל העדר זכאות, יש להזמין המבקש ללשכה, ולמסור לידיו מכתב סירוב מנומק בו יפורטו בהרחבה הנסיבות שהובילו לדחיית הבקשה בציון דרישת יציאה מישראל בתוך 30 יום. ככל שלא יתייצב במועד זה, ניתן לשלוח המכתב באמצעות הודעת דואר אלקטרוני שנמסר בעת הגשת הבקשה ובמקביל ככל שנדרש בכתב ב"דואר רשום" או בפקס למבקש או לב"כ ולתייק אישור השליחה בגיליון הרישום ובתיק המבקש. במכתב תצויין האפשרות להגשת ערר פנימי והבתאם לנוהל מס' 1.6.0001 בנהלי הרשות. ככל ויידחה הערר, ניתן לעתור על ההחלטה זו לביהמ"ש המחוזי בשבתו כבית משפט לענייינים מנהליים.

ה.15. יש לעדכן במערכת הממוחשבת "בקשה לעולה סורבה" ולפרט את תוכן מכתב הסירוב בגיליון הרישום. עובד הלשכה יחתים את המבקש על עותק ממכתב הסירוב ויישלח העתק למינהל האכיפה לזרים.

ה.16. מצא מנהל הלשכה כי מדובר באחד או יותר מן הסייגים של חוק השבות, יעביר הבקשה לדסק זכאות במטה מנ"א.

ה.17. בסמכות ראש הדסק לאשר הבקשה או לדרוש קיום בדיקות נוספות ו/או המצאת תעודות ומסמכים נוספים וכד' וכן הארכת תוקף רישיון בישראל או מתן רישיון זמני לצורך בחינה או עד לקבלת החלטה אחרת בבקשה או לצורך העברת הבקשה להחלטת שר הפנים.

ה.18. לאחר שהתקבלה תשובת הסוכנות או נתיב בדבר קביעת זכאות המבקש לעליה וככל שלא נמצאה כל מניעה למתן מעמד עולה, עובד הלשכה יזמין המבקש ללשכה עם דרכונו הזר וכלל המסמכים המקוריים אותם צירף לבקשה המקוונת. בעת מתן מעמד העולה, אין חובת המצאת דרכון זר בתוקף.

ה.19. במעמד הגשת המסמכים בלשכה, יבדוק עובד הלשכה כי המבקש הביע רצונו בעצמו להשתקע בישראל. היה ועובד הלשכה התרשם כי יש ספק בכשירותו של המבקש להביע רצונו, ואין לו אפוטרופוס, יכול לדרוש אישור מגורם מקצועי מומחה רישמי בהתאם לנסיבות המעיד על מצב כשרותו כאמור. עובד הלשכה יוודא אל מול המבקש כי הבקשה לעליה מוגשת על דעתו ויתעד בתרשומת בתיק ובגיליון הרישום.

ה.20. בעת הגעת המבקש ללשכה תיערך בדיקה חוזרת בקובץ תיק זר על מנת לוודא כי לא נוספה הגבלה בתיקו. באם נמצאה הגבלה יש לפעול עפ"י נוהל הגבלות מספר 1.2.0001. במידה ולא נמצאה הגבלה, עובד הלשכה יפעל כדלהלן למתן מעמד עולה:

ה.20.א. יש למלא שאלון מרשם, להקימו בתיק אדם ברישום חדש, לבצע קישור תיקים לדרכונו של המוזמן ולהנפיק לו תעודת זהות, לעדכן המערכת הממוחשבת ולסרוק כלל החומר לארכיון הממוחשב.

ה.20.ב. תונפק מדבקת עולה ותודבק על גבי טופס הבקשה והדרכון הזר, בו יירשם מס' הזהות שניתן למבקש.

ה.20.ג. עובד הלשכה יקלוט את פרטי המבקש בתיק אדם במעמד עולה, יבצע קישור תיקים בין תיק זר לתיק אדם, יעדכן ההחלטה במערכת הממוחשבת" עובד הלשכה יפעל להנפיק למבקש תעודת זהות ראשונה בהתאם לנהלי הרשות.

ו. תחולה:

בקשות שהוגשו לפני מועד עדכון נוהל זה וטרם נתקבלה החלטה לגביהן – תטופלנה בהתאם לתנאי נוהל זה.

ז. החוק וסעיפיו

חוק השבות תש"י-1950

ח. נספחים

ח.1. טופס בקשה להסדרת מעמד "עולה" בישראל (אש/456)

ח.2. שאלון רישום לעולה (מר/14)

ח.3. טופס הפניה לסוכנות היהודית (אש/114)

ח.4. נספח ב'

ח.5. נספח ג'